

القاضي الفاضل وفضله على أهل مصر

(هـ - 596 529)

عُرف صلاح الدين الأيوبي واشتهر في التاريخ، وبقيناً لم يكن صلاح الدين يستطيع وحده يحقق النصر فلا بد له من مستشارين. مؤتمنين، فأحسن السلطان صلاح الدين اختيار مستشاريه، وكان أحدهم مقرباً جداً له حتى قال عنه : لم أفتح البلاد بسيفي وإنما برأيه

قال عنه أبو شامة: "كان ذا رأي سديد وعقل رشيد، معظماً عند السلطان صلاح الدين، يأخذ برأيه ويستشير به في الملمات، والسلطان له مطيع، وما فتح السلطان الأقاليم إلا بأقاليده آرائه، وكانت كتابته كتائب النصر"¹

من هو هذا الرجل صاحب الرأي السديد، والحكمة البالغة، الذي كان ليستشير به صلاح الدين في كل كبيرة وصغيرة، وكان يأتمنه ! على سره، ويُنفذ مشورته ؟

هو أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن البيهقي² العسقلاني، وهو القاضي العلامة البليغ، سيد الفصحاء، صاحب ديوان الإنشاء "الصلاح"، كان بارعاً في البلاغة والإنشاء، واشتهر باسم : "القاضي الفاضل

قال العماد في سير أعلام النبلاء : قضى سعيداً، ولم يُبق عملاً صالحاً إلا قَدَمُه، ولا عهداً في الجنة إلا أحكمه، ولا عقد برّ إلا أبرمه، فإن صنائع في الرقاب وأوقافه متجاوزة الحساب، لا سيما لفكالك الأسرى، وأعان المالكية والشافعية بالمدرسة، والأيتام بالكتاب، كان للحقوق قاضياً، وفي الحقائق ماضياً، والسلطان له مطيع، ما افتتح الأقاليم إلا بأقاليده آرائه ومقاليده غناه وغناؤه... وكانت كتابته كتائب النصر، وبرايعه رائعة الدهر، وبراعته بارية للبر، وعبارته نافذة في عقد السحر، وبلاغته للدولة مُجَمَّلة وللمملكة مُكَمَّلة، وللعصر الصلاحي على سائر الأعصار مُفَضَّله، ما ألفيته كَرَّر دعاء في مكاتبه ولا ردّد لفظاً في مخاطبة³

وقال عنه كذلك : بَخَّرَ الأفكار، إن شاء أنشأ في يوم ماله دُونَ لكان لأهل الصناعة خير بضاعة .. لا يفتر مع ما يتولاه من نوافل صلاته، ونوافل صلاته⁴

لما تملك أسد الدين (عم صلاح الدين) أعجب فيه فأحضره، ثم استخلصه صلاح الدين لنفسه، وكان قليل اللذات كثير الحسنة دائم التهجد ومُتَقَلِّلاً في مطعمه ومنكحه وملبسه، لباسه البياض، ويكثر تشييع الجنائز، وعيادة المرضى، وله معروف في السر والعلانية، ضعيف البنية، دقيق الصورة، ولم يكن له انتقام من أعدائه إلا بالإحسان أو الإعراض عنهم

فكان وزيره وكتابه ومستشاره، وأحسن استخدام سلاح القلم واللسان، وسلاح العلم والتعليم، وسلاح العمل والإتقان

رئاسة ديوان الإنشاء :

تولى القاضي الفاضل مهام جليلة، وساهم في أعمال كثيرة في عهد صلاح الدين والتي منها، رئاسة ديوان الإنشاء : وقد ولاه هذه الرئاسة صلاح الدين الأيوبي حينما كان وزيراً في مصر وكان يعتبر بمنزلة السلطان ويُلقب بلقبه، بينما كان القاضي الفاضل رئيساً لديوان الإنشاء ويعتبر بمثابة وزيره، ظل القاضي الفاضل يعمل في ديوان الإنشاء رئيساً له، مع أنه حافظ على لقب نائب رئيس ديوان الإنشاء احتراماً لأستاذه ومعلمه ورئيسه الشيخ الموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال، ولم يُشعر ابن الخلال يوماً أنه حل محله، وقد عاملة الخلال حتى في أواخر سنين حياته معاملة الابن البار للوالد

وقد حاول الكثيرون في مصر على مدى واحد وعشرين عاماً الحيلولة دون استلام القاضي الفاضل رئاسة الديوان، وقد أصبح بعد ما تولى المنصب يُلقب بالسيد الأجل وبالشيوخ الأجل

كتاب الروضتين (2/241) نقلاً عن صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، د.علي محمد الصلابي، ص293

²

بيسان تقع في

فلسطين، وتبعد 25 كم جنوب بحيرة طبرية، ونحو 5 كم غرب نهر الأردن

سير أعلام النبلاء (21/340)³

سير أعلام النبلاء (21/342)⁴

وحالما تولى القاضي الفاضل رئاسة ديوان الإنشاء، راح يعمل مع صلاح الدين على الإعداد المتدرج للقضاء على الدولة الفاطمية، وكانت أولى الخطوات في هذا الاتجاه إعداد جيش أيوبي ينفذ به مخطط الانقلاب⁵.

وساعده عمله في ديوان الجيش ومن ثم في ديوان الإنشاء، في معرفة معلومات كبيرة وزاخرة، استخدمها في ترتيب الأمور مع صلاح الدين بشأن إعداد جيش صلاح الدين، ووجه لتنظيم جيش الأيوبي وإدارته، وظل طوال مدة عمله مع صلاح الدين يشرف على عساكره، ويساهم في إعداد الخطط الحربية، ويشرف على تمويل الجيش والأسطول وتزويدهما وتجهيزها للجهاد، وقد وازب على هذه المسؤوليات طوال مدة عمله مع صلاح الدين⁶.

وكان من سياسة القاضي الفاضل في القضاء على نظام الحكم الفاطمي التخلص من أصحاب الدواوين والكتّاب المواليين للفاطميين. وتخلص من عدد كبير من الكتّاب الشيعة الإسماعيلية والمسيحيين واليهود وغيرهم خوفاً من أن يتآمروا مع الفلول الفاطمية، أو أن يتصلوا بالفرنجة باسم الدواوين التي يعملون فيها. ولقد أشار إلى خطر هؤلاء الكتّاب في أكثر من رسالة رسمية إلى الخليفة العباسي وإلى نور الدين.

: القاضي الفاضل والإحياء السني في مصر

كانت الإسكندرية مركزاً للإحياء السني في مصر، وقدم ذلك على يد علماء قصدوها من المغرب مثل: أبي بكر الطرطوشي، ومن المشرق مثل: الحافظ السلفي، وهي من علماء المشاركة الذين هاجروا إلى مصر واستقروا بالإسكندرية ونفع الله بهم نفعاً عظيماً. في نشر مذهب أهل السنة وهو من أصبهان، ودرس في بغداد على يد علماءها، وكان يلقب بأبي الطاهر السلفي.

وتمتع أهل الإسكندرية بحرية الاعتقاد الديني - إذا قورنوا بأهل القاهرة - رغم انضوائهم رسمياً تحت نفوذ الفاطمية الشيعية في مصر. وبقوا متمسكين بسنيتهم على مذهب الإمام مالك، وهذا ما جعل الإسكندرية مقصداً للوافدين إلى مصر، وهذا رغب العلماء، كأمثال السلف والطرطوشي وغيرهم الإقامة في الإسكندرية،

وقد أسس السلفي والطرطوشي وغيرهم من العلماء المدارس السنية التي كان لها أثر كبير في الإحياء السني وفي حركة الجهاد ضد الفرنج وبقية القاهرة بعيدة إلى حد ما عن تلك المدارس.

1. وقد بدأ صلاح الدين إصلاحاته في مصر بمشورة القاضي الفاضل، وحتى قبل القضاء النهائي على الفاطميين بتأسيس عدد من المدارس على المذاهب الأربعة. وكان تمويل هذه المدارس واختيار المدرسين فيها ضمن مسؤوليات القاضي الفاضل.
2. كان من أعمال القاضي الفاضل في القضاء على الحكم الفاطمي فترة وزارة صلاح الدين فصل ديوان الأحباس الفاطمي الذي كان يشرف على إدارة المؤسسات الدينية وتمويلها وتزويدها عن ديوان الأموال، وجعله ديواناً مستقلاً تحت إدارة الوزير مباشرة.
3. وهذا ما أتاح للقاضي الفاضل تكليفه من قبل وزيره صلاح الدين لاختيار المدرسين فيها وقراء القرآن والحديث والوعاظ والأئمة، وبعد ذلك وفي عام (565هـ/1169م) أبطل الأذان "بحي على خير العمل، محمد وعلى خير البشر"، ويعلق المقرئ والائمة، وبعد ذلك وفي عام (565هـ/1169م) أبطل الأذان "بحي على خير العمل، محمد وعلى خير البشر"، ويعلق المقرئ والائمة. بأن هذه أول وصمة دخلت على الدولة.
4. ثم أمر بعد ذلك وفي نفس السنة بأن يُذكر في خطبة الجمعة الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان ثم على رضي الله عنهم جميعاً.
5. وأمر بعد ذلك بأن يُذكر العاضد في الخطبة بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة فكان الخطيب يقول، اللهم أصلح العاضد لدينك⁷.
6. وولى القضاء في القاهرة للفقهاء عيسى الهكاري، وهو كردي من المقرئين إلى صلاح الدين، وقد فعل هذا كبدائية لتحويل الولاء في القاهرة التي كان أغلب أهلها من الإسماعيلية⁸.

5. انظر : القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني، العسقلاني، هادية شكيل، ص126، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط2- بيروت1999م

6. القاضي الفاضل، ص129.

7. اتعاط الخفاء (3/317) للمقرئ

8. القاضي الفاضل، ص137

7. وعزل قضاة مصر من الشيعة .

وفي بداية سنة (567هـ - 1172م) قطع صلاح الدين بمشورة - بمشورة القاضي الفاضل - الخطبة للفاطميين وكان قطعها 8 بالترج ، ففي الجمعة الأولى في محرم (567هـ / - 1172م) حذف اسم العاضد من الخطبة، وفي الخطبة الثانية خُطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله .

وقد توفي العاضد في العاشر من محرم (567هـ - 1172م) ، فدخل أحد الجنود مسرعاً وتوجه إلى صلاح الدين وبجانبه القاضي الفاضل في مسجد جامع عمرو بن العاص وأخبرهما ب وفاة العاضد ، فنظر كل من صلاح الدين والقاضي الفاضل أحدهما إلى الآخر وفي وجهيهما علامات الارتياح، وقال صلاح الدين لو عرفنا أنه يموت في هذا اليوم ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة، فضحك القاضي الفاضل ورد عليه قائلاً : يا مولاي لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت فابتسم الحاضرون لهذه المداعبة الكلامية .

: دور القاضي الفاضل في القضاء على الدولة الفاطمية

لخص المؤرخ المصري المقرئ الذي قام به القاضي الفاضل في الانقلاب على الفاطميين بقوله : "استعان صلاح الدين به - أي بالقاضي الفاضل - على ما أراد من إزالة الدولة الفاطمية حتى تم مراده ، فجعله وزيره ومستشاره"⁹

فقد كان للقاضي الفاضل مخطط واستراتيجية واضحة المعالم للإطاحة بالفاطميين وظل صلاح الدين يجني ثمرة اختياره القاضي الفاضل وزيراً له حتى وفاته .

وكان القاضي الفاضل - رحمه الله - قوي الاعتقاد بأن طريق الإسلام وعز المسلمين هو طريق أهل السنة، وكل طريق غيره لا يوصل إلا إلى الخلاف وضعف المسلمين . فما غابت أرض فلسطين عن باله ، وأيقن بصدق وإخلاص صلاح الدين في الجهاد من أجلها . فقد كان مقرباً من صلاح الدين ووزيره حتى قيل بأنه الرجل الثاني في دولة صلاح الدين .

: القاضي الفاضل والجهاد

كان القاضي الفاضل - رحمه الله - ملازماً للسلطان صلاح الدين في جهاده ، وصاحب السلطان صلاح الدين في جميع غزواته . ببلاد الشام .

: القاضي الفاضل الأديب والمعلم

برع القاضي الفاضل في عصره كأديب ، ونُسبت إليه مدرسة نثرية عُرفت بمدرسة القاضي الفاضل في النثر ، فكان شيخ الأدباء، وشيخ الإداريين وشيخ السياسيين وشيخ المجاهدين، وشيخ المحتاجين، وشيخ العابدين، وشيخ العلماء في عصره وكان يملك أكبر مكتبة في عصره، وقيل أنها تبلغ المئة ألف . وبعد وفاة صلاح الدين كرس أعوامه الباقية من حياته لمدرسته الفاضلية .

: وفاته

توفي القاضي الفاضل بعد آلام جسمية ومعنوية، حينما شاهد بعينيه تقسيم البلاد التي طالما سعى لتوحيدها وتقويتها بين أبناء صلاح الدين وقد فشلت جهوده في تحالفهم على الرغم من أن عدوهم رابض على حدودهم .

وتوفاه الله في السادس من ربيع الأول (596هـ / 1199) في داره بالقاهرة، وفي الليلة التي سبقت وفاته كان في مدرسته وجلس مع الفقيه ابن سلامة مدرّسها ومحدثها، وكان في تلك الليلة باشاً ومبتسماً وقد طابت كلماته وطالت مسامرته مع من سلك طريق العلم والعلماء .

وعلق عماد الدين الأصفهاني على وفاته بقوله: "لم يبق في مدّة حياته عملاً صالحاً إلا قدّمه ولا عهداً في الجنة إلا أحكمه ، ولا عقداً في البرّ إلا أبرمه ، فإن صنائعه في الرقاب ، وأوقافه على سُبُل الخيرات متجاوزة على الحساب لاسيما أوقافه لفكّك أسرى

⁹ الخطط للمقرئ (2/266)

كتاب الروضتين ، نقلاً عن : القاضي الفاضل ، ص : 348¹⁰

المسلمين إلى يوم الحساب"¹⁰. وأخلص إلى صلاح الدين حيث أشار في عدد من رسائله قبل موته إلى أمنيته ببقاء صلاح الدين في الآخرة.

: سياسته لإلغاء الحكم الفاطمي العبيدي

: أخلص وأجمع سياسته وتدرجه لإلغاء الحكم الفاطمي بالنقاط التالية

1. التدرج في إلغاء الخطبة للحاكم الفاطمي .
 2. قلم أظفار المؤسسة الفاطمية .
 3. عزل قضاة الشيعة وألغى مجالس الدعوة .
 4. أبطل الأذان بحي على خير العمل .. وعليّ خير البشر .
 5. ذكر الخلفاء الربعة الراشدون ، والترضي عليهم في الخطبة .
 6. وذكر العاضد بهذه العبارة التي تحتل التلبيس (اللهم أصلح العاضد لدينك) .
 7. ولي القضاء في القاهرة للفقهاء عيسى الهكاري السني .
 8. استناب القضاة الشافعيين في جميع البلاد .
 9. أنشأ المدارس لتدريس المذاهب السنية .
 10. أضعف الحفلات الرسمية – البدعية- وألغى بعضها .
 11. أضعف العاضد وقلل من حاشيته، ومن تحركه حتى أضحى محجوراً في قصره .
 12. قطع بأمر من صلاح الدين ومشورة القاضي الفاضل ، الخطبة للفاطميين وخطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله .
- فتلك سياسات المستشار الأمين القاضي الفاضل الذي لازم السلطان صلاح الدين طيلة حياته، وكان له خير معين في الرأي والمشورة والعمل، واستطاع القاضي الفاضل بفكره وعمله وسياساته أن يرجع أهل مصر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ، ويحفظ الكثيرون من أن يتأثروا بالعقائد الباطنية .